

1527773-77.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2338394/2019 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8659911 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: (011) 2127-9051, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1527773-77.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2338394/2019 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8659911 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 11353/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2338394 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 11353/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2338394 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 11353/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIACIS DA SILVA BEZERRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

31/03/2022

No dia 31 de março de 2022 às 14h32min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). CRISTIANE YOKO SHIDA

Defensor(a) Público(a): Dr(a). FÁBIO MANTOVAN DOS SANTOS
Testemunha/A: MARCOS FERNANDO PACHECO
Testemunha/A: MARCELO SALES REZENDE VIEIRA
Ausente(s):
Réu: DIACIS DA SILVA BEZERRA

Deliberações

Pelo Dr. Defensor Público foi dito que: MM. Juiz, observo que é inviável o reconhecimento da revelia do denunciado DIACIS, mormente este ainda não ter sido citado, o que impede a aplicação do instituto previsto no art. 367, do Código de Processo Penal. De mais a mais, com relação ao beneficiário DANILO DA SILVA LIMA, observo que decorreu lapso temporal superior ao "período de prova" estabelecido na ata de audiência às págs. 87/89, razão pela qual requeiro que seja reconhecido como cumprido o acordo de não persecução penal somente com relação ao DANILO DA SILVA LIMA.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito que: MM. Juiz, não me oponho aos pleitos defensivos. Observo que as demais condições impostas ao beneficiário DANILO DA SILVA LIMA restaram prejudicadas com a sobrevinda da pandemia da COVID-19 e as medidas adotadas para mitigar os seus efeitos. Dessa forma, reitero pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do beneficiário DANILO, considerando como cumprido o acordo de não persecução penal somente em relação a ele.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Vistos. 1. Razão assiste ao d. Defensor Público. Em que pese o acusado DIACIS não ter sido localizado em um de seus endereços, não se pode olvidar que ele ainda não havia sido citado. Dessa forma, CITE-SE o acusado DIACIS DA SILVA BEZERRA nos 2 (dois) endereços informados nos autos, bem como por edital. 1.1. Na hipótese de não ser localizado pessoalmente para a sua citação e, mais, decorrido o prazo editalício in albis, não comparecendo em juízo, tampouco constituindo advogado, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e, após, à Defensoria Pública para que se manifestem sobre a regularidade da citação editalícia e sobre a possibilidade de suspensão do processo nos termos do artigo 366 do CPP. Com as manifestações das partes, tornem conclusos os autos para apreciação. 1.2. Sem prejuízo, proceda a Z. Serventia à realização de pesquisa a fim de verificar se o acusado não foi preso, após o transcurso do prazo editalício.

2. Com relação ao beneficiário DANILO DA SILVA LIMA, considerando que este não foi processado por outro crime durante o aventado "período de prova", bem como ele ter não concorrido para o não cumprimento das demais medidas que lhe foram impostas, entendo como cumprido o acordo de não persecução penal, cuja proposta foi regularmente aceita por ocasião da audiência de homologação e, desta feita, JULGO EXTINTA a punibilidade de DANILO DA SILVA LIMA, pela integral satisfação da condição imposta, conforme o disposto no artigo 28-A, § 12º e § 13º do CPP. 2.1. Proceda a z. serventia com anotação no Histórico de Partes do sentenciado o evento "Cód. 20 - Acordo de não persecução penal cumprido". 2.2. Oficie-se ao IIRGD - Instituto de Identificação Criminal Ricardo Gumbleton Daunt (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), comunicando a homologação do acordo de não persecução penal, visando o devido abastecimento dos registros criminais que venham impedir a obtenção de benefício idêntico, em prazo vedado pela lei (art. 28-A, § 2º, III, Código de Processo Penal). P.R.I.C.

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.
O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA